

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : L'ÉTAT ET LA SOUVERAINETÉ

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit public et en théorie de l'État, les notions d'État et de souveraineté entretiennent un rapport de consubstantialité si étroit qu'elles s'auto-définissent mutuellement. L'État, dans son acception juridique moderne, ne se réduit pas à un simple groupement humain ou à une entité géographique ; il se définit avant tout comme l'incarnation institutionnelle d'une puissance publique exclusive, permanente et suprême. Cette puissance spécifique porte un nom : la souveraineté.

D'un point de vue conceptuel, la souveraineté désigne le caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise à aucune autre puissance supérieure ou concurrente. Appliquée à l'État, elle présente deux facettes indissociables. D'une part, la souveraineté interne se manifeste par le monopole de la contrainte légitime, la capacité d'édicter des normes juridiques suprêmes et l'aptitude à s'auto-organiser sans interférence extérieure (la compétence de la compétence). D'autre part, la souveraineté externe consacre l'indépendance de l'État au sein de la communauté internationale, l'égalant en droit aux autres puissances étatiques et excluant toute subordination juridique à une autorité tierce, sauf consentement exprès de sa part.

Contexte historique

L'émergence conjointe de l'État et de la souveraineté est le fruit d'une lente maturation politique et juridique, formalisée à l'époque moderne pour s'extraire du chaos féodal et des guerres de religion. Au Moyen Âge, le pouvoir politique était fragmenté, caractérisé par un enchevêtrement de suzerainetés locales et par la double prétention universaliste du Pape (pouvoir spirituel) et de l'Empereur du Saint-Empire (pouvoir temporel).

La rupture conceptuelle majeure intervient au XVI^e siècle avec les travaux du juriste français Jean Bodin. Dans son ouvrage magistral *Les Six Livres de la République* (1576), Bodin définit la souveraineté comme la « puissance absolue et perpétuelle d'une République ». Il détache le pouvoir de la personne physique du monarque pour l'attacher à l'entité abstraite qu'est l'État. Sur le plan international, cette conceptualisation trouve sa consécration diplomatique et juridique lors des Traités de Westphalie en 1648. Ces traités mettent fin à la guerre de Trente Ans et instaurent un ordre international fondé sur la juxtaposition d'États souverains, coégaux, et mutuellement indépendants, marquant le déclin des ambitions impériales et théocratiques en Europe.

Le XVIII^e siècle opère une seconde révolution, non plus sur la nature de la souveraineté, mais sur son titulaire. Les philosophes des Lumières, au premier rang desquels Jean-Jacques Rousseau, puis les révolutionnaires de 1789, vont laïciser et démocratiser le concept. La souveraineté cesse d'être descendante (d'origine divine, déléguée au Roi) pour devenir ascendante (émanant du peuple ou de la nation). Le XIX^e et le XX^e siècles formalisent ces théories à travers le constitutionnalisme écrit, encadrant la souveraineté par le droit positif tout en étendant le modèle étatique au reste du monde par la décolonisation.

Importance juridique et institutionnelle

L'étude de la souveraineté est d'une importance cardinale en Licence 3 de droit public, car elle constitue la clé de voûte de l'ordonnement juridique et de l'action administrative. En droit constitutionnel, elle fonde la légitimité du pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire la capacité absolue d'un peuple à se doter de la constitution de son choix. En droit administratif, elle innervent toute la théorie de la puissance publique, justifiant les prérogatives exorbitantes du droit commun dont dispose l'administration (privilège du préalable, exécution d'office, expropriation) pour assurer l'intérêt général.

Pour les candidats aux grands concours de la haute fonction publique (ENA/INSP, Magistrature, Impôts et Domaines, Douanes, Trésor), la maîtrise de ce thème est indispensable. Elle permet de comprendre la mutation contemporaine des structures administratives face à la mondialisation, à l'intégration régionale (comme l'Union européenne ou l'Union africaine) et aux dynamiques internes de décentralisation. Comprendre la souveraineté, c'est comprendre comment l'État peut continuer à imposer sa loi, à lever l'impôt, à assurer la sécurité nationale et à rendre la justice dans un monde interconnecté où les flux transfrontaliers et les crises globales contestent sa suprématie traditionnelle.

Problématique

Face aux mutations contemporaines de l'ordre juridique global, à la multiplication des engagements internationaux et à l'affirmation des droits fondamentaux de la personne humaine, le dogme d'une souveraineté étatique absolue, indivisible et illimitée demeure-t-il pertinent ? Comment concilier l'absolutisme théorique de la souveraineté avec l'impératif pratique de sa limitation par le droit, tant sur le plan interne (État de droit) que sur le plan international (intégration supranationale) ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique fondamentale, nous analyserons dans une **première partie** les fondements théoriques et les attributs classiques de la souveraineté de l'État, en mettant en lumière ses critères juridiques et ses différents titulaires. Puis, dans une **deuxième partie**, nous examinerons les mutations contemporaines et la relativisation de la souveraineté, en étudiant sa confrontation avec l'ordre international, l'intégration régionale et les exigences internes de l'État de droit.

PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS THÉORIQUES ET LES ATTRIBUTS CLASSIQUES DE LA SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT

La souveraineté ne peut être appréhendée sans une analyse rigoureuse de ses composantes conceptuelles et de ses modes d'expression juridique. Elle constitue la force motrice qui transforme une simple collectivité humaine en un État souverain. Cette première partie s'attachera à disséquer la souveraineté d'abord comme le critère juridique suprême de l'État, puis à travers les théories classiques qui en disputent la titularité.

A. La souveraineté comme critère juridique et substantiel de l'État

En droit public positif, la souveraineté est l'élément qualitatif qui distingue l'État de toutes les autres personnes morales de droit public ou privé. Si les collectivités territoriales décentralisées (régions, communes) ou les établissements publics disposent d'une personnalité juridique et de compétences propres, ils ne possèdent jamais la souveraineté. Celle-ci appartient exclusivement à l'État.

1. La distinction entre souveraineté interne et souveraineté externe

La doctrine publiciste classique sépare traditionnellement, pour les besoins de l'analyse, les deux dimensions de la souveraineté, bien qu'elles découlent d'une seule et même réalité juridique. La souveraineté interne, souvent qualifiée de "summa potestas", désigne la supériorité absolue de l'État sur l'ensemble des individus, des groupes et des institutions situés sur son territoire. À l'intérieur de ses frontières, l'État dispose du pouvoir d'édicter des normes unilatérales impératives. Comme l'énonçait Max Weber, l'État détient le « monopole de la violence physique légitime ».

L'administration publique utilise ces prérogatives pour prélever l'impôt, réglementer l'activité économique ou maintenir l'ordre public, sans qu'aucune volonté privée ne puisse légitimement s'y opposer de force.

La souveraineté externe, quant à elle, s'analyse comme l'indépendance de l'État dans l'ordre international. Elle signifie l'absence de tout lien de subordination juridique à l'égard d'autres États ou d'organisations internationales. Dans l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale (CPJI) de 1927, *Affaire du Lotus*, la Cour a rappelé que les règles du droit international émanent de la volonté des États, exprimée librement dans des conventions ou par des usages. Par conséquent, l'État ne peut se voir imposer une obligation internationale sans son consentement préalable. Cette dimension externe garantit l'égalité souveraine des États, principe cardinal inscrit à l'article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies.

2. La "compétence de la compétence"

Forgée par la doctrine constitutionnelle allemande du XIXe siècle (notamment par Georg Jellinek), l'expression « compétence de la compétence » (*Kompetenz-Kompetenz*) résume l'essence même de la souveraineté interne. Un État est souverain parce qu'il détermine lui-même, de manière autonome et discrétionnaire, l'étendue et les limites de ses propres compétences juridiques. Contrairement aux collectivités décentralisées dont les compétences sont fixées et encadrées par la loi de l'État, l'État n'attend d'aucune autorité supérieure l'attribution de ses prérogatives.

Cette compétence de la compétence se manifeste de façon éclatante par le pouvoir constituant originaire. Lorsqu'un État adopte une nouvelle Constitution (à la suite d'une révolution, d'une indépendance ou d'un effondrement de régime), le pouvoir constituant agit dans un vide juridique partiel à l'égard du droit interne antérieur. Il reconstruit à partir de rien l'ordre juridique, choisit la forme de l'État (unitaire ou fédéral), le régime politique (présidentiel, parlementaire ou mixte) et répartit les pouvoirs entre les différents organes constitutionnels. Cette capacité d'auto-organisation juridique est le signe d'une liberté initiale totale, caractéristique majeure de la souveraineté.

3. Les attributs régaliens de la puissance étatique

La souveraineté se traduit concrètement par l'exercice exclusif de fonctions dites « régaliennes », que l'État ne peut aliéner sans perdre sa nature propre. Ces fonctions forment le noyau dur de la puissance publique. Le premier attribut est le pouvoir normatif suprême : la capacité d'édicter, de modifier et d'abroger la loi applicable à tous. Ce pouvoir s'accompagne du monopole de la justice. L'État est le seul habilité à créer des cours et tribunaux, à trancher les litiges de manière définitive par l'autorité de la chose jugée, et à faire exécuter les sentences par le recours à la force publique si nécessaire.

Le deuxième grand bloc régalien concerne la souveraineté financière et monétaire. L'État souverain dispose du droit exclusif de battre monnaie, de définir la politique monétaire et de lever l'impôt (le pouvoir fiscal). L'impôt, consenti par les représentants du peuple, est la ressource financière

essentielle qui permet à l'administration de fonctionner et de délivrer des services publics. Enfin, le troisième bloc comprend le monopole de la force armée et de la diplomatie : le droit de faire la guerre, de conclure la paix, de recruter des armées et de négocier des traités internationaux (*jus ad bellum* et *jus tractatum*).

B. Le débat doctrinal sur la titularité de la souveraineté : Souveraineté nationale contre Souveraineté populaire

Une fois la nature de la souveraineté établie, la question fondamentale de sa titularité a déchiré la doctrine publiciste et la philosophie politique, particulièrement au moment de la Révolution française. Qui est le véritable détenteur de cette puissance suprême ? Deux grandes théories abstraites ont été élaborées, emportant des conséquences directes sur l'organisation des régimes politiques et des systèmes électoraux.

1. La théorie de la souveraineté nationale : l'abstraction de la Nation

Théorisée principalement par l'Abbé Sieyès dans son célèbre pamphlet *Qu'est-ce que le Tiers-État ?* (1789) et consacrée par l'article 3 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation »), cette thèse attribue la puissance suprême à une entité collective, abstraite et indivisible : la Nation. La Nation ne se confond pas avec la population vivante à un instant T. Elle englobe les citoyens passés, présents et futurs. Elle est une construction juridique et historique pérenne.

Cette théorie présente des conséquences logiques majeures. Puisque la Nation est une entité abstraite, elle ne peut s'exprimer directement. Elle doit nécessairement recourir à des représentants pour formuler sa volonté (la loi). Il en découle l'instauration obligatoire d'un régime représentatif. Dans ce cadre, le député ou l' élu n'est pas le représentant de ses seuls électeurs locaux, mais le représentant de la Nation tout entière. Son mandat est représentatif : il est libre de ses votes et de ses opinions, et ne peut recevoir d'instructions de ses électeurs (interdiction du mandat impératif). De plus, dans sa version pure, la souveraineté nationale n'impose pas le suffrage universel. La Nation étant distincte des individus, voter n'est pas un droit inhérent à la citoyenneté, mais une fonction publique que la Nation confie aux citoyens jugés les plus aptes (justifiant historiquement le suffrage censitaire ou capacitaire).

2. La théorie de la souveraineté populaire : le peuple réel et le contrat social

Inspirée directement de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, notamment du *Contrat social* (1762), la théorie de la souveraineté populaire adopte une démarche radicalement matérialiste et concrète. Pour Rousseau, la souveraineté réside dans le Peuple, conçu comme la somme arithmétique de tous les citoyens vivants sur le territoire. Chaque individu détient une parcelle égale de la souveraineté totale. Si un État compte un million de citoyens, chacun possède un millionième de la souveraineté.

Les implications juridiques de cette doctrine sont diamétralement opposées à celles de la souveraineté nationale. Premièrement, le suffrage universel est un droit absolu et imprescriptible : priver un citoyen du droit de vote revient à lui voler sa part de souveraineté. Deuxièmement, le peuple doit idéalement exercer le pouvoir directement par la démocratie directe (les citoyens votent eux-mêmes les lois). Si la taille de l'État impose de nommer des députés, ceux-ci ne sont pas des « représentants » autonomes, mais de simples « commis » ou mandataires. Ils sont soumis au mandat impératif : ils doivent suivre scrupuleusement les instructions de leurs électeurs, sous peine de révocation. Le peuple conserve le contrôle permanent de la volonté législative, notamment par l'usage fréquent du référendum.

3. La synthèse constitutionnelle contemporaine : le modèle républicain mixte

Les excès de la souveraineté populaire pure (risque de tyrannie de la majorité, instabilité chronique, démagogie) et les dérives de la souveraineté nationale oligarchique (confiscation du pouvoir par une bourgeoisie censitaire ou une technocratie parlementaire) ont conduit les constituants modernes à opérer une synthèse pragmatique entre ces deux notions.

Le modèle républicain contemporain combine habilement les deux mécanismes pour fonder une démocratie semi-directe encadrée. Cette synthèse est parfaitement illustrée par l'article 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958, qui dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». On retrouve une formulation similaire dans de nombreuses constitutions d'inspiration démocratique à travers le monde, notamment en Afrique francophone (par exemple, l'article 3 de la Constitution sénégalaise).

En associant le mot « nationale » au mot « peuple », le droit positif moderne consacre le régime représentatif comme mode de gouvernement quotidien (mandat représentatif des parlementaires), tout en réaffirmant le suffrage universel direct et en ouvrant la voie au référendum constitutionnel ou législatif, permettant au peuple souverain de court-circuiter ses représentants pour exprimer directement sa volonté suprême.

DEUXIÈME PARTIE : LES MUTATIONS CONTEMPORAINES ET LA RELATIVISATION DE LA SOUVERAINETÉ

Si les fondements théoriques de la souveraineté dessinent les contours d'une puissance absolue et sans partage, la réalité juridique, institutionnelle et internationale du XXI^e siècle impose de reconsidérer ce dogme. L'État moderne n'évolue pas dans un isolement autarcique ; il est enserré dans un réseau dense de normes internationales et de contraintes constitutionnelles internes qui redéfinissent les modalités d'exercice de sa souveraineté.

A. La souveraineté face à l'ordre juridique international et aux processus d'intégration régionale

Le droit international public classique s'est construit sur le principe de la souveraineté des États. Cependant, le développement fulgurant du droit conventionnel, l'apparition de juridictions internationales contraignantes et l'émergence de phénomènes d'intégration supranationale ont profondément transformé la structure même de la souveraineté externe.

1. Le paradoxe de l'engagement international : s'enchaîner pour exister

Le premier défi conceptuel réside dans la conclusion des traités internationaux. Lorsqu'un État signe et ratifie un traité (par exemple, le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, ou les accords de l'Organisation mondiale du commerce), il consent librement à limiter sa propre liberté d'action. Il s'interdit d'adopter certaines lois ou s'oblige à modifier son droit interne pour se conformer à ses engagements internationaux.

D'un point de vue théorique, ce phénomène a été explicité par la Cour permanente de justice internationale dans son tout premier arrêt, l'arrêt du *Vapeur Wimbledon* en 1923. Face à l'argument de l'Allemagne qui prétendait qu'un traité ne pouvait aliéner sa souveraineté, la Cour affirma explicitement que « la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'État ». Il y a là un paradoxe juridique apparent : c'est parce que l'État est souverain qu'il a le droit de se lier par des traités ; mais en se liant, il accepte que sa souveraineté

soit matériellement limitée. La souveraineté n'est donc plus synonyme d'arbitraire ou de liberté infinie, mais capacité d'auto-limitation par le droit.

2. L'intégration supranationale et les transferts de compétences

Un degré supérieur de relativisation est atteint avec les processus d'intégration régionale, dont l'Union européenne (UE) représente le modèle le plus achevé, suivie à des degrés divers par des organisations comme l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) ou la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Dans ces systèmes, les États ne réalisent pas une simple coopération intergouvernementale classique (où chaque décision requiert l'unanimité), ils opèrent de véritables « transferts de compétences » ou des « limitations de souveraineté » au profit d'organes intégrés.

Dans le cadre de l'UEMOA ou de l'UE, des institutions indépendantes (comme les Commissions ou les Banques centrales) ont le pouvoir d'édicter des règlements qui s'intègrent directement dans le droit interne des États membres sans aucune mesure de transposition nationale : c'est le principe d'applicabilité immédiate et d'effet direct. Plus encore, en vertu de la jurisprudence constante des cours de justice communautaires (Cour de justice de l'UE, arrêt *Costa c/ Enel* de 1964 ; Cour de justice de l'UEMOA), le droit communautaire prime sur le droit national, y compris sur les lois nationales postérieures. L'État souverain perd ainsi le monopole de la création du droit sur son propre territoire dans des secteurs entiers comme la monnaie, la politique douanière, la concurrence ou le commerce.

3. L'émergence du droit international des droits de l'homme et la justice pénale internationale

Traditionnellement, la manière dont un État traitait ses propres nationaux relevait exclusivement de son « domaine réservé », expression juridique désignant la sphère d'action interne où le droit international n'a pas vocation à s'immiscer. Ce rempart de la souveraineté s'est effondré après la Seconde Guerre mondiale avec l'avènement du droit international des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puis les pactes de l'ONU de 1966 ont fait de la protection de l'individu une question d'intérêt international.

Des cours régionales dotées de pouvoirs contraignants, telles que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, peuvent condamner des États souverains pour violation de leurs engagements. Lorsqu'un citoyen a épuisé les voies de recours internes devant les juridictions de son pays, il peut attruire son propre État devant ces juges supranationaux. L'administration publique et les tribunaux nationaux sont alors contraints de modifier leurs pratiques juridiques pour exécuter les arrêts internationaux.

De surcroît, le développement de la justice pénale internationale (avec la CPI) et l'affirmation de principes comme la « responsabilité de protéger » ont brisé le principe de non-ingérence absolue : la souveraineté ne peut plus servir de bouclier juridique pour masquer la commission de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocides.

B. La souveraineté encadrée au plan interne : l'État de droit et la hiérarchie des normes

La relativisation de la souveraineté ne s'opère pas uniquement sous la pression de l'ordre international ; elle est également le résultat d'une mutation interne des systèmes constitutionnels. L'affirmation de l'État de droit et la mise en place de mécanismes de contrôle de constitutionnalité ont mis fin au mythe de l'infailibilité et de l'absolutisme du souverain législateur.

1. Le passage de l'État légal à l'État de droit

Pendant tout le XIXe siècle, le droit public européen (et singulièrement français) est resté dominé par le légicentrisme, hérité de Rousseau. La loi étant l'expression de la volonté générale, elle était considérée comme intrinsèquement juste, incontestable et illimitée. C'était le règne de « l'État légal » : l'administration était strictement soumise à la loi (principe de légalité), mais le législateur lui-même restait totalement souverain et affranchi de toute limite juridique formelle. Le Parlement pouvait voter n'importe quelle loi, y compris les plus attentatoires aux libertés, sans qu'aucun recours ne soit possible.

Le XXe siècle, marqué par les dérives totalitaires de régimes ayant pourtant accédé au pouvoir légalement, a imposé une refondation doctrinale majeure sous l'impulsion de juristes comme Hans Kelsen. On est alors passé de l'État légal à « l'État de droit » (*Rechtsstaat*). Dans ce modèle, l'ensemble des pouvoirs publics, y compris le législateur souverain, est soumis à des principes juridiques supérieurs inscrits dans la Constitution. La souveraineté ne s'exerce plus sans limites ; elle s'inscrit obligatoirement dans les formes et les conditions fixées par le texte constitutionnel, qui protège les droits fondamentaux contre les abus de la majorité politique d'un jour.

2. La hiérarchie des normes et le rôle du juge constitutionnel

L'instrument technique majeur de l'État de droit est la pyramide des normes théorisée par Hans Kelsen. Chaque norme juridique tire sa validité de sa conformité à la norme qui lui est supérieure. Au sommet de cette pyramide trône la Constitution, norme suprême de l'État. Pour garantir cette suprématie, la création de cours constitutionnelles (Conseil constitutionnel, Cour constitutionnelle, Haute Cour de justice) s'est généralisée à travers le monde.

Le contrôle de constitutionnalité des lois modifie radicalement la portée de la souveraineté parlementaire. Lorsqu'un Conseil constitutionnel déclare qu'une loi votée par le Parlement est contraire à la Constitution, cette loi ne peut entrer en vigueur. Le juge constitutionnel, qui n'est pas élu au suffrage direct, se voit confier le pouvoir de censurer les actes du législateur. En France, la célèbre décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, *Liberté d'association*, a intégré la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 au sein d'un « bloc de constitutionnalité », sanctuarisant les libertés publiques face au pouvoir législatif.

La souveraineté n'appartient donc plus au Parlement, mais au pouvoir constituant, et son exercice par les pouvoirs constitués est strictement balisé par le contrôle juridictionnel.

3. La décentralisation territoriale et le principe d'indivisibilité

Un dernier aspect de la reconfiguration interne de la souveraineté réside dans le développement de la décentralisation. De nombreux États unitaires (comme la France, le Sénégal, le Maroc) réaffirmé solennellement dans leur Constitution le principe de « l'indivisibilité de la République ». Ce principe signifie que la souveraineté est unique et ne peut être partagée ou morcelée. Il n'existe qu'un seul pouvoir constituant, un seul peuple souverain et un seul ordre juridique étatique global.

Pourtant, pour répondre aux exigences de démocratie de proximité et d'efficacité administrative, ces États ont poussé loin la décentralisation, accordant aux collectivités territoriales une autonomie juridique, financière et administrative importante, parfois qualifiée de « libre administration ». Certaines régions ou communautés autonomes (comme en Espagne ou en Italie) disposent même d'un pouvoir législatif régional.

La frontière subtile entre l'État décentralisé, l'État régional et l'État fédéral réside précisément dans la conservation de la souveraineté. Tant que le pouvoir central conserve la « compétence de la compétence » (le pouvoir de modifier unilatéralement la Constitution et de supprimer ou réduire les compétences des collectivités territoriales), l'indivisibilité de la souveraineté est préservée. Néanmoins, la multiplication des centres de décision locaux crée un pluralisme administratif complexe qui met à l'épreuve l'exercice unitaire de l'autorité étatique.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

Au terme de cette analyse approfondie, il apparaît évident que les concepts d'État et de souveraineté ont traversé les siècles en s'adaptant continuellement aux réalités politiques et juridiques. Forcée à l'époque moderne pour unifier le pouvoir politique et extirper les sociétés de l'anarchie féodale, la souveraineté s'est imposée comme le critère suprême de l'État, lui conférant la compétence de sa compétence sur le plan interne et l'indépendance juridique absolue dans l'ordre international. Les débats doctrinaux de l'ère démocratique ont permis de transférer cette puissance du monarque à la Nation ou au Peuple, fondant la légitimité moderne des régimes constitutionnels représentatifs.

Cependant, le modèle classique d'une souveraineté absolue, étanche et illimitée a vécu. L'État contemporain fait face à un double mouvement de compression. Par le haut, l'ordre international, l'intégration régionale supranationale et le droit international des droits de l'homme imposent des limitations consenties mais rigoureuses à sa liberté d'action. Par le bas, l'exigence démocratique de l'État de droit, matérialisée par la hiérarchie des normes et le contrôle de constitutionnalité, ainsi que l'essor de la décentralisation, encadrent et diffusent le pouvoir à l'intérieur des frontières nationales.

Enjeux contemporains

Aujourd'hui, l'enjeu majeur réside dans la capacité de l'État à maintenir son effectivité face à des crises globales qui ignorent superbement les frontières et le droit positif. Le changement climatique, les pandémies mondiales, les flux migratoires, la cybercriminalité et l'émergence de géants économiques transnationaux (comme les entreprises du secteur technologique, dont la puissance financière dépasse parfois le PIB de nombreux États) mettent au défi la souveraineté opérationnelle des gouvernements. Qu'est-ce que la souveraineté monétaire à l'ère des crypto-monnaies décentralisées ? Qu'est-ce que le monopole normatif face aux algorithmes transfrontaliers ? L'État doit réinventer ses outils de puissance publique pour ne pas devenir une coquille juridique vide.

Perspectives d'évolution

L'évolution future de la souveraineté ne s'oriente pas vers sa disparition, mais vers sa mutation conceptuelle. On assiste de plus en plus à l'émergence du concept de « souveraineté partagée » ou de « souveraineté européenne/régionale ». Les États comprennent que pour exercer une souveraineté réelle et peser sur le cours de l'histoire, ils doivent parfois mettre en commun des parcelles de leur souveraineté juridique formelle.

Loin d'être un signe de faiblesse, l'auto-limitation par le droit constitutionnel et international est devenue la condition sine qua non de la survie et de la légitimité de l'État moderne. La souveraineté du XXI^e siècle se définit moins comme un pouvoir d'exclusion arbitraire que comme une capacité

d'action collective, de régulation juridique et de protection des citoyens au sein d'un monde interdépendant.